*Tribunal de Fiscalización Ambiental*
*Sala Especializada en Minería, Energía,*
*Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios*

# RESOLUCIÓN N° 497-2022-OEFA/TFA-SE

**EXPEDIENTE N° : 0536-2020-OEFA/DFAI/PAS**

**PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS**

**ADMINISTRADO : MINERA LAS BAMBAS S.A.**

**SECTOR : MINERÍA**

**APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0815-2022-OEFA/DFAI**

***SUMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 0887-2020-OEFA-DFAI-SFEM del 03 de julio de 2020, la Resolución Directoral N° 0888-2021-OEFA/DFAI del 28 de abril de 2021 y la Resolución Directoral Nº 0815-2022-OEFA/DFAI del 27 de junio de 2022, que imputó y determinó, respectivamente, la responsabilidad administrativa de Minera Las Bambas S.A., por la única conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución; y, consecuencia, se retrotrae el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se produjo.***

Lima, 16 de noviembre de 2022

## I. ANTECEDENTES

1. Minera Las Bambas S.A.[1] (en adelante, **Minera Las Bambas**) es titular de la unidad fiscalizable Las Bambas (en adelante, **UF Las Bambas**), ubicada en los distritos de Chalhuahuacho, Coyllurqui, Tambobamba y Progreso, provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac.

2. La UF Las Bambas cuenta, entre otros, con la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la unidad minera Las Bambas, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 016-2018-SENACE-PE/DEAR del 05 de octubre de 2018 y sustentada en el Informe Nº 95-2018-SENACE-PE/DEAR (en adelante, **Tercera MEIA**).

3. El 08 de noviembre de 2019, Minera Las Bambas remitió el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales (**RPEA**) comunicando sobre la emergencia ambiental

[1] Registro Único de Contribuyentes N° 20538428524.

ocurrida el 07 de noviembre de 2019 (volcadura de camión que transportaba concentrado de cobre) a la altura del 1,3 km del poblado Huininquiri en el tramo de la vía Las Bambas–Pillones (en adelante, **Emergencia Ambiental**).

4. En atención a ello, los días 07 y 08 de noviembre de 2019, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (**DSEM**) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (**OEFA**) realizó una supervisión especial (en adelante, **Supervisión Especial 2019**).

5. Los resultados de dicha supervisión fueron recogidos en el Acta de Supervisión del 08 de noviembre de 2019 (en adelante, **Acta de Supervisión**) y, posteriormente, analizados en el Informe de Supervisión N° 91-2020-OEFA/DSEM-CMIN del 27 de febrero de 2020 (en adelante, **Informe de Supervisión**).

6. Sobre esa base, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (**SFEM**) emitió la Resolución Subdirectoral N° 887-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 03 de julio de 2020[2] (en adelante, **RSD 887-2020**), a través de la cual se inició un procedimiento administrativo sancionador[3] contra Minera Las Bambas (en adelante, **PAS**)[4].

7. Posteriormente, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 0523-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 30 de marzo de 2021[5] (en adelante, **IFI**).

8. Luego de evaluados los descargos formulados por el administrado[6], la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (**DFAI**) emitió la Resolución Directoral N° 0888-2021-OEFA/DFAI del 28 de abril de 2021[7] (en adelante, **RD 888-2021**), mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Minera Las Bambas por la comisión de la siguiente conducta infractora:

---

2 Notificada el 31 de julio de 2020.

3 Conforme al numeral 6.2.1 del Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 008-2020-OEFA/CD, el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA se encuentra suspendido desde el 16 de marzo de 2020 hasta que la actividad sujeta a fiscalización se reinicie, que, en principio, se da con el registro del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo (en adelante, **Plan Covid-19**). Siendo que, en el presente caso, el administrado registró su Plan Covid-19 el 22 de mayo de 2020, es decir, con anterioridad al inicio del PAS.

4 Mediante escrito con Registro Nº 2020-E01-062889 del 28 de agosto de 2020 el administrado presentó sus descargos a la RSD 887-2020.

5 Notificado el 30 de marzo de 2021 mediante Carta N° 0711-2021-OEFA/DFAI.

6 Escritos con Registros Nros. 2021-E01-031873 y 2021-E01-036826, del 09 y 22 de abril de 2021, respectivamente.

7 Notificada el 30 de abril de 2021.

**Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora**

| N° | Conducta Infractora | Norma sustantiva | Norma tipificadora |
|---|---|---|---|
| 1 | Minera Las Bambas incumplió lo establecido en su Plan de Contingencias después de haberse realizado la volcadura de derrame de concentrado de cobre a la altura del 1,3 km del poblado Huininquiri en el tramo de la vía Las Bambas – Pillones, toda vez que realizó monitoreos posteriores, pero no aseguró la efectividad de la | El literal a) del artículo 18 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-EM (**RPGAAE**)[8]; artículo 18 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (**LGA**)[9]; artículo 15 de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (**Ley del SEIA**)[10]; y, artículos 13 y 29 del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM (**Reglamento de la Ley del SEIA**)[11]. | Artículo 5 de la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-OEFA/CD (**RCD N° 006-2018-OEFA-CD**)[12]. |

8 **RPGGAE**, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 12 de noviembre de 2014.
**Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera**
Todo titular de actividad minera está obligado a:
a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos.

9 **LGA**, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 15 de octubre de 2005.
**Artículo 18.- Del cumplimiento de los instrumentos**
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.

10 **Ley del SEIA**, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 23 de abril de 2001.
**Artículo 15.- Seguimiento y control**
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores.
15.2 El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, es responsable del seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental estratégica.

11 **Reglamento de la Ley del SEIA**, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 28 de setiembre de 2009.
**Artículo 13. – Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA**
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, bajo un enfoque de integridad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones.

**Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto**
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.

12 **RCD N° 006-2018-OEFA/CD,** publicada en el diario oficial *El Peruano* el 16 de febrero de 2018.
**Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental**
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias.

| N° | Conducta Infractora | Norma sustantiva | Norma tipificadora |
|---|---|---|---|
| | limpieza del área impactada. | | |

Fuente: RD 888-2021
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (**TFA**)

9. Asimismo, a través del artículo 2 de la citada resolución, la DFAI ordenó a Minera Las Bambas el cumplimiento de la siguiente medida correctiva:

**Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva**

| Medida correctiva | | |
|---|---|---|
| **Obligación** | **Plazo de cumplimiento** | **Forma para acreditar el cumplimiento** |
| Minera Las Bambas deberá acreditar la eficacia de la limpieza del área impactada verificada durante la supervisión (ESP-SUE-03, ESP-SUE-04. ESP-SUE-05 y ESP-SUE-06) teniendo como puntos de comparación blancos muestreados (ESP-SUE-01 y ESP-SUE-02).<br><br>Finalmente, se indica que la implementación de estas medidas tiene por finalidad asegurar que el suelo se encuentre remediado y no sea susceptible de generar impactos potenciales negativos al ambiente. | En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario contado a partir del día siguiente de notificada la RD 888-2021. | Remitir a la DFAI, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contado desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, un informe técnico que contenga:<br><br>(i) Descripción detallada de las acciones realizadas el cumplimiento de la medida correctiva.<br><br>(ii) Panel fotográfico debidamente fechado y georreferenciado en coordenadas UTM WGS84, con vistas generales y específicas de los sectores o áreas donde se llevaron a cabo los trabajos.<br><br>(iii) Videos debidamente fechados mostrando las acciones desarrolladas a fin de visualizar de manera clara y objetiva las medidas implementadas.<br><br>(iv) Órdenes de servicios, recibos, facturas, entre otros, que permitan sustentar las acciones efectuadas en el cumplimiento de la medida correctiva. |

Fuente: RD 888-2021
Elaboración: TFA

10. Adicionalmente, mediante el artículo 3 de la RD 888-2021, la Autoridad Decisora sancionó a Minera Las Bambas con una multa ascendente a 6,322 (seis con 322/1000) Unidades Impositivas Tributarias (**UIT**), vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora antes detallada.

---

| Supuesto de hecho del tipo infractor<br>Infracción | | Base legal referencial | Calificación de la gravedad de la infracción | Sanción no monetaria | Sanción monetaria |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | |
| 3.1 | Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. | Artículos 13 y 29 del Reglamento de la Ley del SEIA. | MUY GRAVE | | Hasta 15 000 UIT |

11. El 21 de mayo de 2021[13], Minera Las Bambas presentó un recurso de reconsideración contra la RD 888-2021, el cual fue declarado infundado por la DFAI, mediante la Resolución Directoral Nº 0815-2022-OEFA/DFAI del 27 de junio de 2022[14] (en adelante, **RD 815-2022**).

12. Mediante escrito del 20 de julio de 2022[15], Minera Las Bambas interpuso un recurso de apelación contra la RD 815-2022, donde –entre otras cuestiones– solicitó el uso de la palabra.

## II. COMPETENCIA

13. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente[16] se crea el OEFA.

14. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325, modificada con Ley N° 30011 (**Ley del SINEFA**)[17], el OEFA es un organismo público técnico

---

13 Escrito con Registro Nº 2021-E01-046537.

14 Notificada el 28 de junio de 2022.

15 Escrito con Registro Nº 2022-E01-077090.

16 **Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente**, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 14 de mayo de 2008.
**Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio del Ambiente**
**1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental**
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde.

17 **Ley del SINEFA**, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 05 de marzo de 2009, modificada con Ley N° 30011, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 26 de abril de 2013.
**Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)**
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…)

**Artículo 11. - Funciones generales**
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: (…)
c) Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…).

especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental.

15. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental serán asumidas por el OEFA[18].

16. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM[19] se aprobó el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (**Osinergmin**) al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD[20] se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 2010.

17. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA[21], los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM[22], disponen que el TFA es el órgano encargado de

---

18 **Ley del SINEFA**
**Disposiciones Complementarias Finales**
**Primera.-** Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades.

19 **Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA**, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 21 de enero de 2010.
**Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA**
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

20 **Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería, entre Osinergmin y el OEFA**
**Artículo 2. -** Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería, transferidas del Osinergmin, será el 22 de julio de 2010.

21 **Ley del SINEFA**
**Artículo 10. - Tribunal de Fiscalización Ambiental**
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley.

22 **Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA,** publicado en el diario oficial *El Peruano* el 21 de diciembre de 2017**.**
**Artículo 19. - Tribunal de Fiscalización Ambiental**
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y

ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en materias de su competencia.

## III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE

18. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos)[23].

19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA[24], se prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

20. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de calidad de vida de las personas.

---

última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley.

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA.

**Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental**
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA.
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su competencia.
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de competencia del OEFA, cuando corresponda.
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia.

[23] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.

[24] **LGA**
**Artículo 2. - Del ámbito** (…)
1.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

21. En el ordenamiento jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una "Constitución Ecológica" dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente[25].

22. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; (ii) derecho fundamental[26], cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho a que dicho ambiente se preserve[27]; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales[28].

23. Es importante destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental.

24. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; (ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y,

---

25 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33.

26 **Constitución Política del Perú**
**Artículo 2**. - Toda persona tiene derecho: (…)
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

27 Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:

> En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares.
> [Sic]

28 Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC.

(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e inciertos[29].

25. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación del PAS.

## IV. ADMISIBILIDAD

26. El recurso de apelación interpuesto por el administrado ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2020-JUS (**TUO de la LPAG**)[30]; por lo que es admitido a trámite.

## V. REVISIÓN DE OFICIO DE LA LEGALIDAD DEL PAS

27. En el marco de las prerrogativas legalmente atribuidas, este Colegiado considera necesario verificar si la construcción de la imputación de cargos realizada y su posterior desarrollo, se efectuó aplicando correctamente los principios que orientan el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, conforme a lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2019-OEFA/CD[31].

---

29 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9.

30 **TUO de la LPAG**, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 25 de enero de 2019. Mediante Ley Nº 31603, publicada el 05 de noviembre de 2022, se modificó el artículo 207 de la LPAG, que corresponde al artículo 218 del TUO de la LPAG:
**Artículo 218. - Recursos administrativos**
218.1 Los recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días.

**Artículo 220. – Recurso de apelación**
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiéndose dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

31 Publicada en el diario oficial *El Peruano* el 12 de junio de 2019.
**Artículo 2.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental** (…)
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…)

28. Una vez dilucidada dicha cuestión, el TFA se pronunciará, de corresponder, sobre los argumentos planteados por Minera Las Bambas.

29. Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, debe mencionarse que el principio de legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG[32], establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.

30. De lo expuesto, se evidencia que la exigencia de legalidad en la actuación administrativa implica que las decisiones adoptadas por parte de la autoridad deben sustentarse en la debida aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el orden jurídico vigente; constituyéndose, en todo caso, como el principio rector por excelencia de la potestad sancionadora administrativa.

31. En este orden de ideas, se debe indicar que la correcta imputación de cargos resulta de tal importancia para garantizar de forma primigenia el derecho de defensa del administrado, siendo que el Tribunal Constitucional[33], en diversas sentencias ha precisado que la imputación debe contener información de forma clara y precisa al administrado.

32. En ese sentido, es posible afirmar que, bajo el mandato de tipificación y en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la construcción de la imputación de cargos por parte de la Autoridad Instructora, no solo deberá precisar correctamente lo detectado durante la acción de supervisión; sino que además dicha descripción, en caso de establecerlo, deberá identificar la correcta fuente de obligación cuyo incumplimiento se le atribuye al administrado, a efectos de que se produzca su adecuada subsunción al tipo legal de la infracción.

33. Mandato de tipificación que presenta dos niveles: **(i)** uno, donde se exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente, que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); y, **(ii)** en un segundo nivel —esto es, en la fase de la aplicación de la norma—, la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente al descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún

---

32 **TUO de la LPAG**
**Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
**1.1. Principio de legalidad. -** Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

33 Numeral 14 de la sentencia que recae en el Expediente Nº 02098-2010-PA/TC.

elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto[34].

34. Llegados a este punto, tenemos que, si bien el principio de tipicidad implica la existencia de un grado de certeza suficiente desde la creación normativa, a efectos de que la subsunción de los hechos en aquellas pueda ser efectuada con relativa certidumbre[35]; no resulta menos cierto que esa exhaustividad también deberá ser trasladada a los propios hechos considerados por la Administración como constitutivos de infracción administrativa.

35. Bajo dicho mandato y, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la construcción de la imputación de cargos por parte de la Autoridad Instructora no solo deberá precisar certeramente lo detectado durante una acción de supervisión, sino que además dicha descripción, de ser el caso, deberá identificar la correcta fuente de obligación cuyo incumplimiento se le atribuye al administrado.

---

[34] En un nivel normativo, primero, donde implica la exigencia (…) de que una norma describa los elementos esenciales de un hecho, sin cuyo incumplimiento tal hecho - abstractamente considerado - no puede ser calificado de infracción (de acuerdo con el principio de taxatividad). El proceso de tipificación, sin embargo, no termina aquí porque a continuación —en la fase de la aplicación de la norma— viene la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la indicada falta de tipificación de los hechos (de acuerdo con el principio de tipicidad en sentido estricto). NIETO GARCÍA, Alejandro. *Derecho Administrativo Sancionador.* Madrid: Editorial Tecnos, 5ta.ed., 2012, p. 269.

NIETO GARCÍA, Alejandro. *Derecho Administrativo Sancionador*. Madrid: Editorial Tecnos, 5ta. ed., 2012, p. 269.

[35] Al respecto, el Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 010-2002-AI/TC (Fundamentos jurídicos 45 y 46) y N° 2192-2004-AA (fundamento jurídico 5), ha precisado lo siguiente:

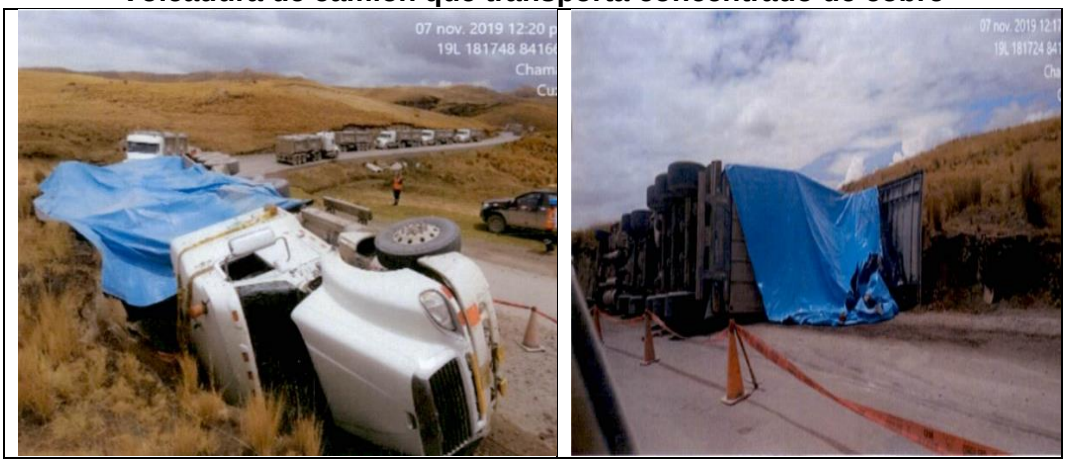
> Expediente N° 010-2002-AI/TC
>
> 45. El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal "d" del inciso 24) del Artículo 2° de la Constitución que la **tipificación previa de la ilicitud penal sea "expresa e inequívoca (Lex certa).**
>
> 46. El principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es una prescripción dirigida al legislador para que éste dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, **de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre**
>
> (Énfasis agregado).
>
> Expediente N° 2192-2004-AA
>
> 5. (…) El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un **nivel de precisión suficiente** que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.
>
> (Énfasis agregado).

36. En atención a lo expuesto, y teniendo en consideración que el hecho imputado está referido al incumplimiento del compromiso asumido por el administrado en su instrumento de gestión ambiental, este Tribunal estima conveniente verificar si —en función al marco normativo desarrollado— el hallazgo detectado durante la Supervisión Especial 2020, que da lugar al PAS, se basó en el estricto contenido de las obligaciones aprobadas por la autoridad competente para la unidad fiscalizable de titularidad de Minera Las Bambas.

## A. Sobre la emergencia ambiental ocurrida

37. El 07 de noviembre de 2019, a las a las 10:14 horas aproximadamente, el camión que transportaba concentrado de cobre de la UF Las Bambas hacia la Estación Pillones[36] se recostó sobre el lado derecho de la vía, lo que ocasionó que el mineral (cobre) se vierta sobre la vía asfaltada y el talud de la misma[37]:

**Volcadura de camión que transporta concentrado de cobre**



[36] Camión porta contenedor (con dos contenedores de capacidad de 17 toneladas cada uno) con placa de rodaje ANS-844 (tracto) y TDA-980 (remolque).

[37] Es pertinente mencionar que que el evento ocurrió en una curva sinuosa donde el vehículo que transportaba el concentrado de cobre perdió la estabilidad, lo que ocasionó el derrame del material transportado.

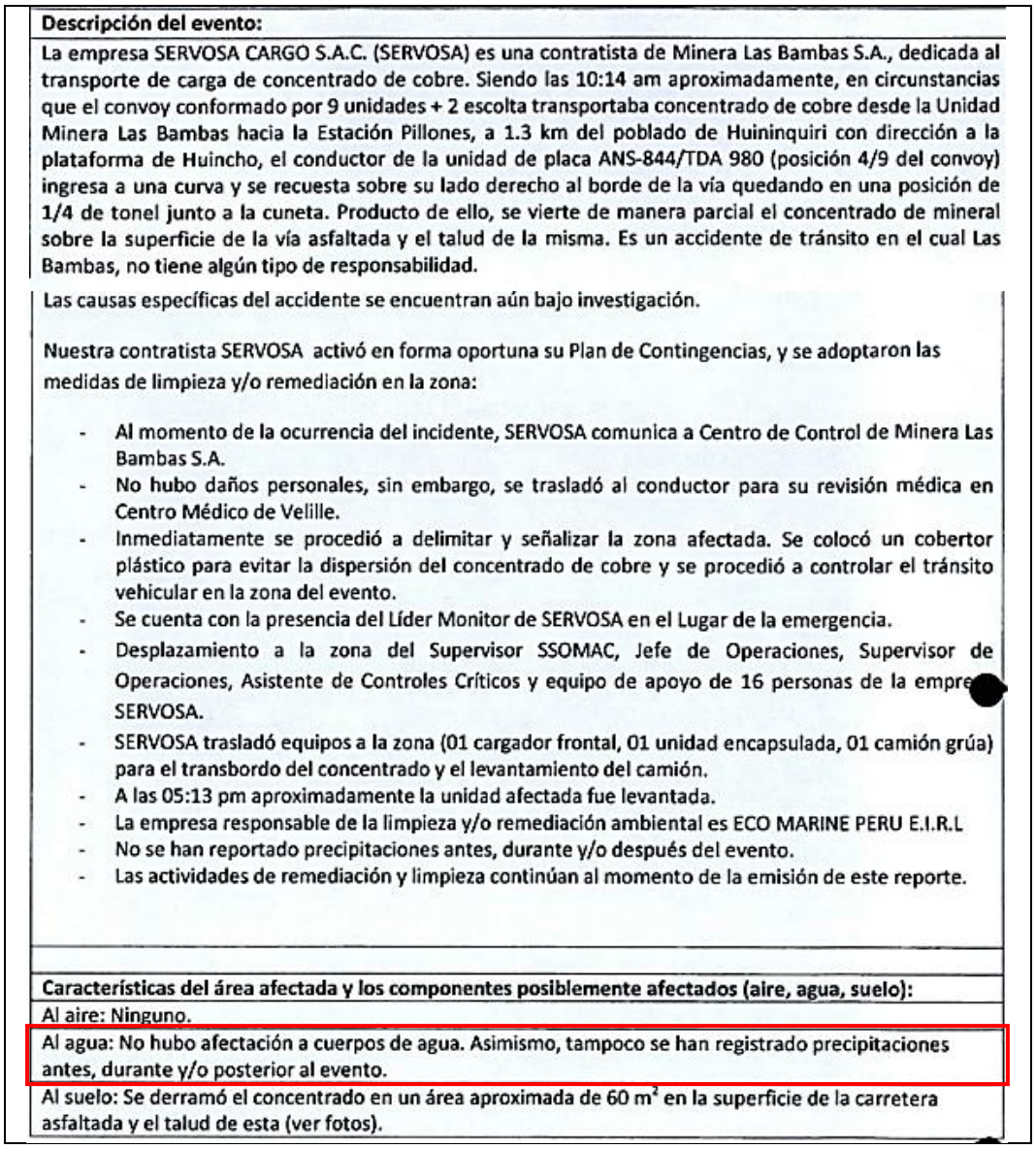
| |
|---|
| La empresa SERVOSA CARGO SAC (SERVOSA) es una contratista de Minera Las Bambas S.A., dedicada al transporte de carga de concentrado de cobre. Durante el transporte de un convoy conformado por 09 unidades parte de Las Bambas con destino hacia Espinar; el conductor de la unidad portacontenedor (PC) posición N° 04 a la altura de la progresiva 164+500 al ingresar a una zona de curvas sinuosas (a las 10:14 horas) mantiene el mismo ritmo de velocidad, esto ocasiona que el PC pierda estabilidad y la plataforma se levanta ligeramente del lado izquierdo provocando la volcadura a ¼ de tónel.<br><br>Dejamos constancia que el accidente de tránsito ocurrido anteriormente, es un evento completamente imprevisible para Las Bambas, en el cual esta última no tiene algún tipo de responsabilidad.<br><br>Es importante mencionar que, una vez ocurrido el evento mencionado, SERVOSA activó de manera inmediata su Plan de Contingencias, y se adoptaron las siguientes medidas de reporte y contención en la zona (fotos de las actividades de limpieza Anexo 4): |

Fuente: Reporte Final de Emergencia Ambiental (**RFEA**)

| Posición del camión del incidente | Delimitación del área del incidente |
|---|---|

Fuente: Registro fotográfico del RFEA

38. Cabe agregar que, según lo reportado, no hubo afectación de cuerpos de agua y tampoco se registraron precipitaciones, antes, durante ni después del evento:



**Descripción del evento:**

La empresa SERVOSA CARGO S.A.C. (SERVOSA) es una contratista de Minera Las Bambas S.A., dedicada al transporte de carga de concentrado de cobre. Siendo las 10:14 am aproximadamente, en circunstancias que el convoy conformado por 9 unidades + 2 escolta transportaba concentrado de cobre desde la Unidad Minera Las Bambas hacia la Estación Pillones, a 1.3 km del poblado de Huininquiri con dirección a la plataforma de Huincho, el conductor de la unidad de placa ANS-844/TDA 980 (posición 4/9 del convoy) ingresa a una curva y se recuesta sobre su lado derecho al borde de la vía quedando en una posición de 1/4 de tonel junto a la cuneta. Producto de ello, se vierte de manera parcial el concentrado de mineral sobre la superficie de la vía asfaltada y el talud de la misma. Es un accidente de tránsito en el cual Las Bambas, no tiene algún tipo de responsabilidad.

Las causas específicas del accidente se encuentran aún bajo investigación.

Nuestra contratista SERVOSA activó en forma oportuna su Plan de Contingencias, y se adoptaron las medidas de limpieza y/o remediación en la zona:

- Al momento de la ocurrencia del incidente, SERVOSA comunica a Centro de Control de Minera Las Bambas S.A.
- No hubo daños personales, sin embargo, se trasladó al conductor para su revisión médica en Centro Médico de Velille.
- Inmediatamente se procedió a delimitar y señalizar la zona afectada. Se colocó un cobertor plástico para evitar la dispersión del concentrado de cobre y se procedió a controlar el tránsito vehicular en la zona del evento.
- Se cuenta con la presencia del Líder Monitor de SERVOSA en el Lugar de la emergencia.
- Desplazamiento a la zona del Supervisor SSOMAC, Jefe de Operaciones, Supervisor de Operaciones, Asistente de Controles Críticos y equipo de apoyo de 16 personas de la empre SERVOSA.
- SERVOSA trasladó equipos a la zona (01 cargador frontal, 01 unidad encapsulada, 01 camión grúa) para el transbordo del concentrado y el levantamiento del camión.
- A las 05:13 pm aproximadamente la unidad afectada fue levantada.
- La empresa responsable de la limpieza y/o remediación ambiental es ECO MARINE PERU E.I.R.L
- No se han reportado precipitaciones antes, durante y/o después del evento.
- Las actividades de remediación y limpieza continúan al momento de la emisión de este reporte.

**Características del área afectada y los componentes posiblemente afectados (aire, agua, suelo):**

Al aire: Ninguno.

Al agua: No hubo afectación a cuerpos de agua. Asimismo, tampoco se han registrado precipitaciones antes, durante y/o posterior al evento.

Al suelo: Se derramó el concentrado en un área aproximada de 60 $m^2$ en la superficie de la carretera asfaltada y el talud de esta (ver fotos).

Fuente: RPEA

39. En atención a ello y, de acuerdo a lo señalado en el RFEA, el administrado inició los trabajos de limpieza y recojo de material, tal como se observa a continuación:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Inicio de trabajos de limpieza y recojo de material | Después de los trabajos de limpieza |

Fuente: RFEA

## B. Sobre el compromiso asumido en el instrumento de gestión ambiental

40. En ese contexto, se debe indicar que, en el Anexo 6.6-1 del Plan de Contingencias de la Tercera MEIA, se precisa que, ante la ocurrencia de un accidente de tránsito (volcadura de tracto) con derrame en el suelo y no habiendo presencia de agua y con clima seco, Minera Las Bambas deberá realizar las siguientes actividades:

**11 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PRE)**

(...)

**11.9 PRE-009: FUGA O DERRAME DURANTE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIA QUÍMICAS PELIGROSAS.**

(...)

**11.9.8 Accidente de tránsito con derrame en suelo**

**11.9.8.1 Accidente de tránsito con derrame en suelo**

- En caso de ocurrir un accidente que ocasione el derrame de concentrado de cobre sobre el suelo, no habiendo presencia de agua y con clima seco.

Alcance:

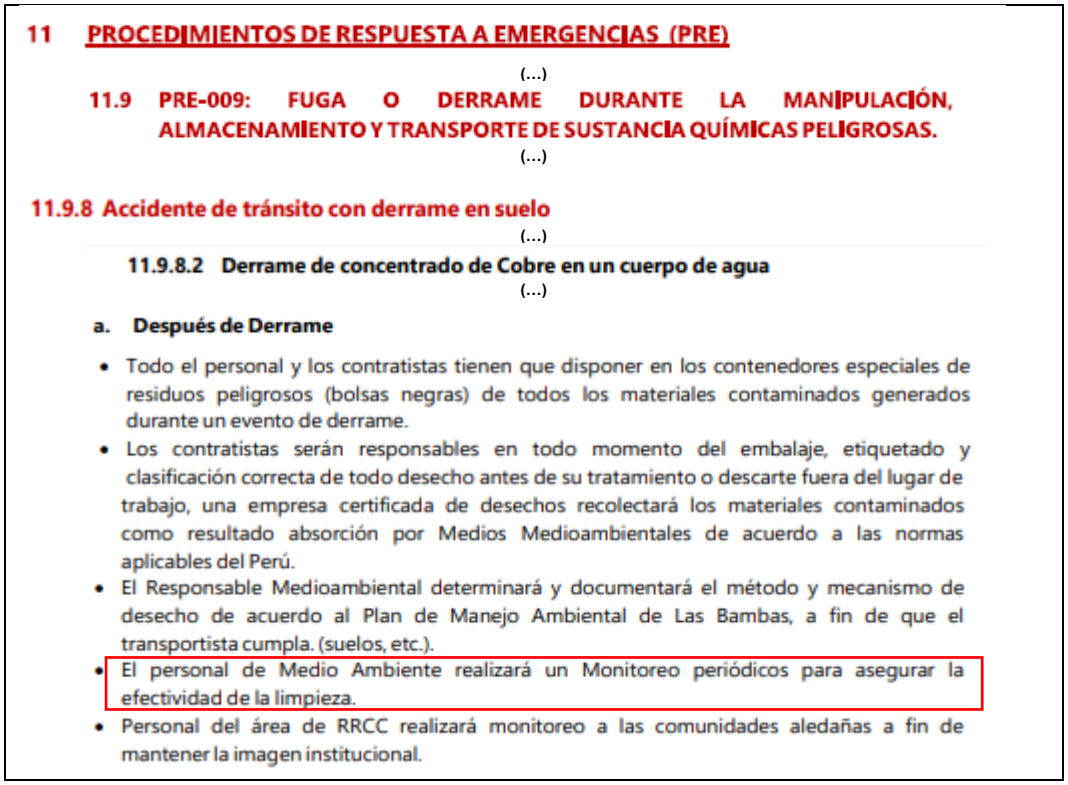
- Colisión con otro vehículo.
- Colisión con una estructura fija.
- Volcadura del tracto o ambos.

**Instrucciones:**

- Es responsabilidad del Líder de convoy del Transportista y operadores de convoy verificar que no haya heridos, si los hubiera, deberán llamar. CC para solicitar ambulancia para que los heridos sean atendidos de inmediato o llevados a un centro médico más cercano.
- Informar al centro de control de Las Bambas, Solicitando la presencia de personal de la brigada de respuesta en la ruta y a la policía para mantener el área despejada.
- De haber un herido en el incidente, el Líder de convoy procederá a comunicarse con el C.C, solicitando ambulancia para que los heridos sean atendido de inmediato o llevados a un centro médico más cercano.
- Coordinar con el personal de orden público para mantener el área despejada, e impedir que personas ingresen en la zona de peligro. Mientras llega la policía, utilizar los conos de seguridad y las cintas para aislar el área, evacuar a todas las personas que se encuentran dentro de la zona de peligro.
- Al hacerse presente la policía o unidades de respuestas, indicarles la naturaleza del producto y los efectos en caso de mezclarse con agua o sustancias ácidas.
- Utilizar los implementos de seguridad que están definidos para atender este tipo de emergencias.
- Utilizar sacos con arena o tierra, para confinar el concentrado de cobre evitando que vaya a las alcantarillas, canales, acequias de regadío o cursos de agua que puedan complicar el problema.
- Aproximarse al derrame con el viento a favor. Si no hay agua o ácido en el medio, proceder a cubrir el derrame con una manta de plástico o toldo para luego recoger rápidamente el concentrado de cobre con escobas y recogedores y disponerlo en bolsas plásticas las cuales deben ser selladas y rotuladas.
- Sellar las bolsas con cinta adhesiva.

Fuente: Anexo 6.6-1. Plan de Contingencia, p. 65.

41. Adicionalmente, en el Plan de Contingencias también se tiene previsto que el administrado realice un monitoreo periódico con la finalidad de asegurar la efectividad de la limpieza:



**11 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PRE)**

(...)

**11.9 PRE-009: FUGA O DERRAME DURANTE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIA QUÍMICAS PELIGROSAS.**

(...)

**11.9.8 Accidente de tránsito con derrame en suelo**

(...)

**11.9.8.2 Derrame de concentrado de Cobre en un cuerpo de agua**

(...)

**a. Después de Derrame**

- Todo el personal y los contratistas tienen que disponer en los contenedores especiales de residuos peligrosos (bolsas negras) de todos los materiales contaminados generados durante un evento de derrame.
- Los contratistas serán responsables en todo momento del embalaje, etiquetado y clasificación correcta de todo desecho antes de su tratamiento o descarte fuera del lugar de trabajo, una empresa certificada de desechos recolectará los materiales contaminados como resultado absorción por Medios Medioambientales de acuerdo a las normas aplicables del Perú.
- El Responsable Medioambiental determinará y documentará el método y mecanismo de desecho de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental de Las Bambas, a fin de que el transportista cumpla. (suelos, etc.).
- El personal de Medio Ambiente realizará un Monitoreo periódicos para asegurar la efectividad de la limpieza.
- Personal del área de RRCC realizará monitoreo a las comunidades aledañas a fin de mantener la imagen institucional.

Fuente: Anexo 6.6-1. Plan de Contingencia, pp. 66 y 67.

42. Teniendo claro las obligaciones derivadas del instrumento y el contexto en que tuvo lugar la emergencia ambiental (derrame de concentrado de cobre por volcadura de camión) Minera Las Bambas debió realizar las siguientes actividades:

(i) Utilizar sacos con arena o tierra para confinar el concentrado de cobre para evitar que este vaya a las alcantarillas, canales, acequias de regadío o cursos de agua;
(ii) Cubrir el derrame con una manta de plástico o toldo;
(iii) Recoger el mineral y disponer en bolsas de plástico las que deben ser selladas y rotuladas con cinta adhesiva; y,
(iv) Monitoreos periódicos para asegurar la efectividad de la limpieza.

## C. Sobre los hallazgos de la Supervisión Especial 2019

43. Durante las acciones de supervisión, la DSEM observó que se había restringido el acceso a la zona donde ocurrió la emergencia y que el personal de la empresa Servosa se encontraba realizando las maniobras para mover el camión volcado y

los contenedores y, a su vez, también se encontraba recogiendo el concentrado de cobre derramado[38]:

<table>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Fotografía N° 1. Vista panorámica de la zona donde ocurrió la volcadura del camión portacontenedor que transportaba concentrado de cobre (código. 20191107_133849).</td><td>Fotografía N° 2. Vista de la elevación del portacontenedor de placa del camión TDA-980, para su transporte (código: IMG_3009).</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Fotografía N° 3. Vista del área donde ocurrió el incidente y el concentrado en la vía asfaltada (código: IMG:2989).</td><td>Fotografía N° 4. Vista de concentrado de cobre en contacto con el suelo del corte del talud del terreno contiguo a la vía (código: IMG_2985).</td></tr>
</table>

[38] Para ello se utilizó un cargador frontal para el recojo de concentrado de cobre.

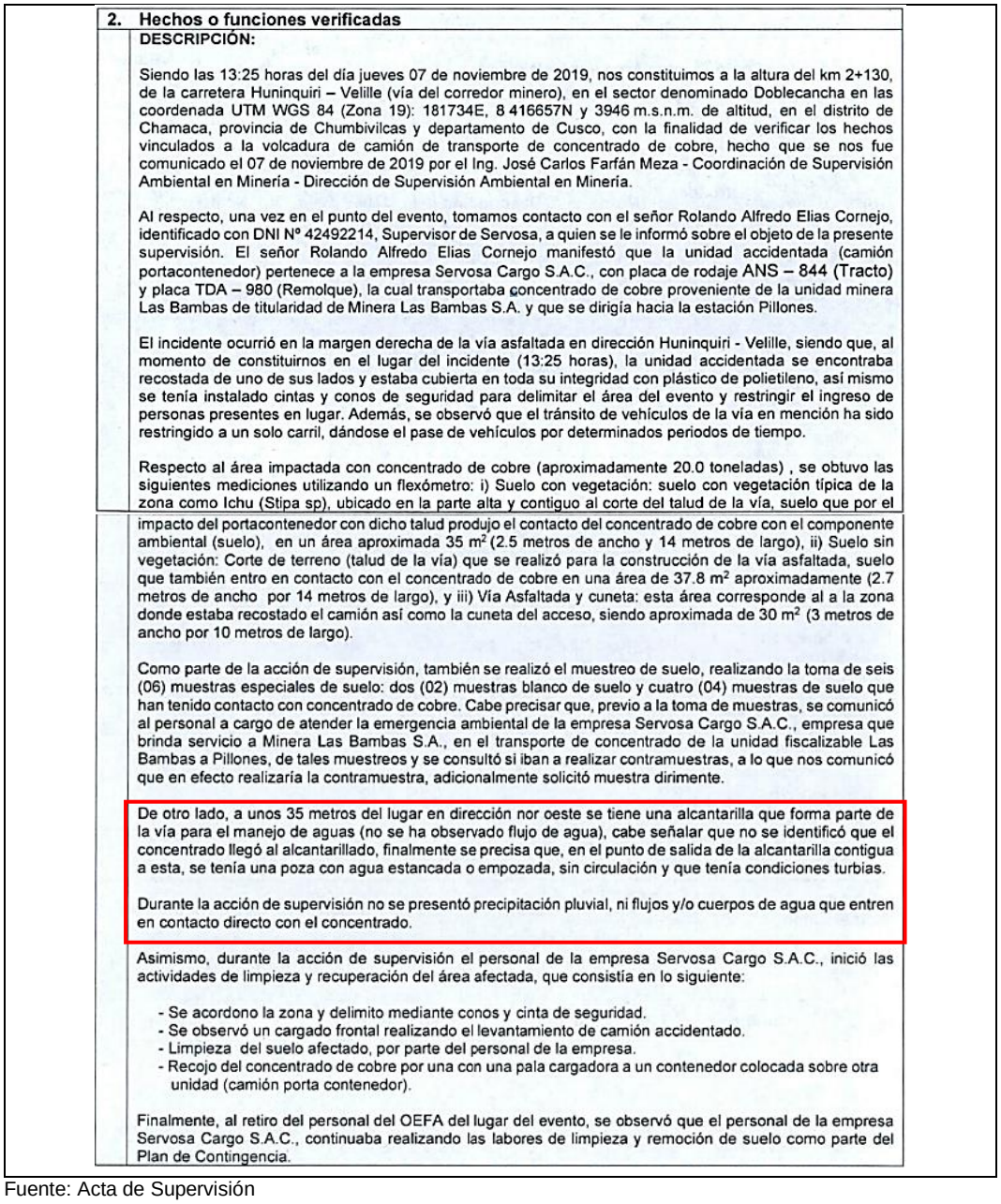
| | |
|---|---|
|   |   |
| Fotografía N° 5. Vista del personal realizando las actividades de recojo del concentrado. (código: IMG_3877). | Fotografía N° 6. Otra vista del recojo y vertido del concentrado a un conteiner (código: IMG_3878). |

Fuente: Informe de Supervisión

44. Adicionalmente, la DSEM constató que el área impactada con concentrado de cobre corresponde a: **(i)** suelo con vegetación típica de la zona (ichu); **(ii)** suelo sin vegetación; **(iii)** vía asfaltada; y, **(iv)** cuneta[39].

45. Sobre esto último, es importante indicar que la Autoridad de Supervisión verificó que no había presencia de agua en la alcantarilla (ubicada a 35 m del lugar donde ocurrió la emergencia). Cabe precisar que, durante el periodo que duró la supervisión, no hubo precipitaciones pluviales, flujos y/o cuerpos de agua que entraran en contacto directo con el concentrado de cobre:

[39] Las áreas señaladas en el Acta de Supervisión son: 30 $m^2$ aproximadamente de vía asfaltada; 37,8 $m^2$ aproximadamente de suelo adyacente a la vía (talud); y, 35 $m^2$ aproximadamente del suelo adyacente al talud.



**2. Hechos o funciones verificadas**

**DESCRIPCIÓN:**

Siendo las 13:25 horas del día jueves 07 de noviembre de 2019, nos constituimos a la altura del km 2+130, de la carretera Huinquiri – Velille (vía del corredor minero), en el sector denominado Doblecancha en las coordenada UTM WGS 84 (Zona 19): 181734E, 8 416657N y 3946 m.s.n.m. de altitud, en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas y departamento de Cusco, con la finalidad de verificar los hechos vinculados a la volcadura de camión de transporte de concentrado de cobre, hecho que se nos fue comunicado el 07 de noviembre de 2019 por el Ing. José Carlos Farfán Meza - Coordinación de Supervisión Ambiental en Minería - Dirección de Supervisión Ambiental en Minería.

Al respecto, una vez en el punto del evento, tomamos contacto con el señor Rolando Alfredo Elias Cornejo, identificado con DNI Nº 42492214, Supervisor de Servosa, a quien se le informó sobre el objeto de la presente supervisión. El señor Rolando Alfredo Elias Cornejo manifestó que la unidad accidentada (camión portacontenedor) pertenece a la empresa Servosa Cargo S.A.C., con placa de rodaje ANS – 844 (Tracto) y placa TDA – 980 (Remolque), la cual transportaba concentrado de cobre proveniente de la unidad minera Las Bambas de titularidad de Minera Las Bambas S.A. y que se dirigía hacia la estación Pillones.

El incidente ocurrió en la margen derecha de la vía asfaltada en dirección Huinquiri - Velille, siendo que, al momento de constituirnos en el lugar del incidente (13:25 horas), la unidad accidentada se encontraba recostada de uno de sus lados y estaba cubierta en toda su integridad con plástico de polietileno, así mismo se tenía instalado cintas y conos de seguridad para delimitar el área del evento y restringir el ingreso de personas presentes en lugar. Además, se observó que el tránsito de vehículos de la vía en mención ha sido restringido a un solo carril, dándose el pase de vehículos por determinados periodos de tiempo.

Respecto al área impactada con concentrado de cobre (aproximadamente 20.0 toneladas) , se obtuvo las siguientes mediciones utilizando un flexómetro: i) Suelo con vegetación: suelo con vegetación típica de la zona como Ichu (Stipa sp), ubicado en la parte alta y contiguo al corte del talud de la vía, suelo que por el impacto del portacontenedor con dicho talud produjo el contacto del concentrado de cobre con el componente ambiental (suelo), en un área aproximada 35 $m^2$ (2.5 metros de ancho y 14 metros de largo), ii) Suelo sin vegetación: Corte de terreno (talud de la vía) que se realizó para la construcción de la vía asfaltada, suelo que también entro en contacto con el concentrado de cobre en una área de 37.8 $m^2$ aproximadamente (2.7 metros de ancho por 14 metros de largo), y iii) Vía Asfaltada y cuneta: esta área corresponde al a la zona donde estaba recostado el camión así como la cuneta del acceso, siendo aproximada de 30 $m^2$ (3 metros de ancho por 10 metros de largo).

Como parte de la acción de supervisión, también se realizó el muestreo de suelo, realizando la toma de seis (06) muestras especiales de suelo: dos (02) muestras blanco de suelo y cuatro (04) muestras de suelo que han tenido contacto con concentrado de cobre. Cabe precisar que, previo a la toma de muestras, se comunicó al personal a cargo de atender la emergencia ambiental de la empresa Servosa Cargo S.A.C., empresa que brinda servicio a Minera Las Bambas S.A., en el transporte de concentrado de la unidad fiscalizable Las Bambas a Pillones, de tales muestreos y se consultó si iban a realizar contramuestras, a lo que nos comunicó que en efecto realizaría la contramuestra, adicionalmente solicitó muestra dirimente.

De otro lado, a unos 35 metros del lugar en dirección nor oeste se tiene una alcantarilla que forma parte de la vía para el manejo de aguas (no se ha observado flujo de agua), cabe señalar que no se identificó que el concentrado llegó al alcantarillado, finalmente se precisa que, en el punto de salida de la alcantarilla contigua a esta, se tenía una poza con agua estancada o empozada, sin circulación y que tenía condiciones turbias.

Durante la acción de supervisión no se presentó precipitación pluvial, ni flujos y/o cuerpos de agua que entren en contacto directo con el concentrado.

Asimismo, durante la acción de supervisión el personal de la empresa Servosa Cargo S.A.C., inició las actividades de limpieza y recuperación del área afectada, que consistía en lo siguiente:

- Se acordono la zona y delimito mediante conos y cinta de seguridad.
- Se observó un cargado frontal realizando el levantamiento de camión accidentado.
- Limpieza del suelo afectado, por parte del personal de la empresa.
- Recojo del concentrado de cobre por una con una pala cargadora a un contenedor colocada sobre otra unidad (camión porta contenedor).

Finalmente, al retiro del personal del OEFA del lugar del evento, se observó que el personal de la empresa Servosa Cargo S.A.C., continuaba realizando las labores de limpieza y remoción de suelo como parte del Plan de Contingencia.

Fuente: Acta de Supervisión

46. Considerando ello, la DSEM realizó la toma de seis (6) muestras de suelo, de las cuales dos (2) corresponden a puntos en blanco (ESP-SUE-01 y ESP-SUE-02) y cuatro (4) al área impactada (ESP-SUE-03, ESP-SUE-04, ESP-SUE-05 y ESP-SUE-06):

**Cuadro N° 3: Ubicación y descripción de los puntos de muestreo**

| Punto | Descripción | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 L | | Altitud |
|---|---|---|---|---|
| | | Norte | Este | |
| ESP-SUE-01 | Muestra de blanco de suelo, tomada a 50 m aprox. al suroeste de la zona de derrame de concentrado de cobre. | 8416616 | 181721 | 3956 |
| ESP-SUE-02 | Muestra de suelo blanco, tomada a 45 m aprox. al sureste de la zona de derrame de concentrado de cobre. | 8416639 | 181767 | 3944 |
| ESP-SUE-03 | Muestra de suelo blanco, tomada a 2,5 m aprox. del punto central del derrame de concentrado de cobre. | 8416656 | 181736 | 3956 |
| ESP-SUE-04 | Muestra de suelo blanco, tomada a 2 m aprox. del punto central del derrame de concentrado de cobre (noroeste). | 8416658 | 181732 | 3946 |
| ESP-SUE-05 | Muestra de suelo blanco, tomada a 4,20 m aprox. del punto central del derrame de concentrado de cobre (sur). | 8416653 | 181734 | 3951 |
| ESP-SUE-06 | Muestra de suelo blanco, tomada a 3,80 m aprox. del punto central del derrame de concentrado de cobre (suroeste). | 8416655 | 181732 | 3950 |

Fuente: Informe de Supervisión

**Ubicación de los puntos de muestreo de suelo**




Fuente: Informe de Supervisión

47. Los resultados de las 4 muestras obtenidas en el suelo impactado mostraron un incremento en las concentraciones en el parámetro cobre total en comparación con los resultados de los puntos en blanco:

**Concentraciones del cobre total en los puntos de muestreo de suelo, realizado por el OEFA**

| Parámetro | Unidad | Puntos de Muestreo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Del 07 de noviembre de 2019 | | Del 07 de noviembre de 2019 | | | |
| | | ESP-SUE-01 | ESP-SUE-02 | ESP-SUE-03 | ESP-SUE-04 | ESP-SUE-05 | ESP-SUE-06 |
| | | Blanco muestreado por OEFA | | Muestreo realizado por OEFA en la zona (suelo) del derrame de concentrado de cobre, el 07 de noviembre de 2019 | | | |
| Cobre total | mg/kg | 9 | 10 | **241 778** | **308 686** | **67 504** | **1210** |

Fuente: Informes de Ensayo N° 75811/2019 del Laboratorio ALS LS S.A.C.
N.A.: No aplica.
(1) Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM.

48. Posteriormente, el administrado presentó los resultados de laboratorio (Informe de Ensayo: 74098/2019, 74098/2019 y 74103/2019 del Laboratorio ALS Perú S.A.C.) de los monitoreos realizados el 10 de noviembre de 2019 en los puntos ESP-SUE-2, ESP-SUE-5 y ESP-SUE-6[40]:

**Concentraciones del cobre total en los puntos de muestreo de suelo, realizado por el administrado**

| Parámetro | Unidad | **Puntos de muestreo** | | | ECA Suelo-categoría: suelo agrícola |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha: 10 de noviembre de 2019 | | | |
| | | ESP-SUE-02 | ESP-SUE-05 | ESP-SUE-06 | |
| | | Blanco muestreado por el administrado el 10 de noviembre de 2019 | Puntos de muestreo realizado por el administrado en la zona (suelo) del derrame de concentrado de cobre el 10 de noviembre de 2019 | | |
| Cobre total | mg/kg | 90,2 | 45,9 | 79,6 | N.A. |

Fuente: Informe de Supervisión

49. Del cuadro precedente se observa que el administrado no realizó los monitoreos en los puntos ESP-SUE-03 y ESP-SUE-04, los cuales se ubican dentro del área impactada por el derrame; por lo que no se acreditó que la totalidad de la misma se haya limpiado correctamente.

50. Asimismo, se advierte que el punto en blanco (ESP-SUE-02) presenta concentraciones de cobre más altas que las obtenidas durante supervisión.

51. En línea con lo anterior, cabe indicar que la empresa Servosa remitió información adicional al RFEA; presentando, entre otros, los resultados de monitoreo del Laboratorio SGS del Perú S.A.C. correspondientes a las muestras de suelo de fondo, inicial y final:

[40] Los informes de monitoreo fueron presentados junto con el RFEA el 20 de noviembre de 2019.

**Concentraciones del cobre total en los puntos de muestreo de suelo, realizado por la empresa Servosa**

| Parámetro | Punto de muestreo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Del 07 de noviembre de 2019 | | | | | Del 09 de noviembre de 2019 | | | |
| | ES-B | ES-C1 | ES-C2 | ES-C3 | ES-C4 | ES-R1 | ES-R2 | ES-R3 | ES-R4 |
| | Blanco muestreado por el administrado | Punto de muestreo realizado por Servosa en la zona (suelo) del derrame de concentrado de cobre | | | | Puntos de muestreo realizado por Servosa en la zona (suelo) del derrame de concentrado de cobre, el 09 de noviembre, posterior a la acción de limpieza y remediación | | | |
| Cobre total (mg/kg) | 749,391 | 10151,889 | 16417,944 | 35647,659 | 182993,116 | 628,757 | 404,429 | 807,028 | 866,398 |

Fuente: Informe de Supervisión

52. Los últimos resultados presentados (antes y después de la limpieza) muestran valores superiores en las concentraciones de cobre, en comparación con aquellos obtenidos en la Supervisión Especial 2019 y los presentados por Minera Las Bambas.

## D. Sobre los hechos que sustentaron la decisión de DFAI

53. De la imputación de cargos, se advierte que, en su calidad de Autoridad Instructora, la SFEM evaluó las recomendaciones señaladas en el Informe de Supervisión respecto al presunto incumplimiento y las normas sustantivas aplicables y consideró que, en este caso, el hallazgo detectado en la Supervisión Especial 2019 configuró un **incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 6.6-1 Plan de Contingencias de la Tercera MEIA**, toda vez que, pese a los monitoreos ejecutados por el administrado, este no habría realizado una limpieza efectiva del área impactada (al no restaurar a las condiciones previas en que se encontraba el lugar):

> 61. Ahora bien, del cuadro precedente se observa que Las Bambas realizó actividades establecidas en el Plan de Contingencias; por tanto, corresponde ahora analizar si además cumplió con devolver al lugar afectado las condiciones que este tenía antes de que se produjera la emergencia, como parte de su compromiso establecido en el referido Plan de Contingencias.
>
> 62. En tal sentido para determinar si Las Bambas, devolvió al lugar afectado las condiciones que este tenía antes de que se produjera la emergencia ambiental ocurrida el 7 de noviembre de 2019, se analizará los muestreos realizados durante la acción de supervisión noviembre 2019, así como la información presentada por Las Bambas y Servosa.
>
> (…)

89. En tal sentido, sobre la base de los resultados presentados por Las Bambas, y resumidos en la Tabla Nº 4 y Tabla N° 5 , y teniendo en cuenta que las muestras obtenidas en los puntos blanco son la referencia respecto al estado que el suelo tenía antes de que se produjera la emergencia ambiental, se puede concluir que, luego de las acciones adoptadas por el titular minero (limpieza y remediación del lugar de la emergencia ambiental), aún hay áreas - puntos de muestreo: ESP-SUE-05 y ESP-SUE-06 -10/11/2019- y ES-R1, ES-R2, ES-R3 y ES-R4 -09/11/2019- que superan el valor promedio de la concentración de cobre en las muestras de blanco analizadas precedentemente.

(…)

**3.3.4 Conclusión del hecho detectado**

(…)

| Hecho detectado en la supervisión | Norma que establece la obligación | Subsanación | Resultado |
|---|---|---|---|
| Las Bambas no cumplió con lo establecido en el Plan de Contingencia, en respuesta a la Emergencia Ambiental del día 07 de noviembre de 2019 referida al derrame de concentrado de cobre ocurrido por la volcadura del camión porta contenedor de la empresa Servosa contratista de Las Bambas, respecto a no devolver el lugar afectado a las condiciones que este tenía antes de que se produjera la emergencia ambiental. | Literal a) del Artículo 18° del del RPGAAE. | No | Inicio de PAS |

Fuente: Informe de Supervisión

| Nº | Acto u omisión que constituirá infracción administrativa | Calificación de infracciones imputadas, normas tipificadoras y sanciones que podrían corresponder |
|---|---|---|
| 1 | El administrado incumplió lo establecido en su Plan de Contingencias después de haberse realizado la volcadura de derrame de concentrado de cobre a la altura del 1,3 km del poblado Huininquiri en el tramo de la vía Las Bambas-Pillones toda vez que realizó monitoreos posteriores, pero | **Compromiso ambiental incumplido**<br>**Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Las Bambas" aprobado mediante Resolución Directoral Nº 016-2018-SENACE/DCA, el 05 de octubre de 2018 (en adelante, Tercera MEIA).**<br><br>***6.6 Plan de contingencias***<br>*(…)*<br>*El objetivo general del Plan de Contingencia es enfrentar de manera eficaz y oportuna frente a una situación de emergencia con la finalidad de reducir al mínimo los daños posibles en la salud e integridad de las personas, impactos al medio ambiente y la relación con las comunidades de las zonas de influencia de Las Bambas. (…)*<br><br>***ANEXO 6.6-1 Plan de Contingencias***<br>***(…)***<br>***11.9 PRE-09: Fuga o derrame durante la manipulación, almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas***<br>***(…)*** |

| | | |
|---|---|---|
| | no aseguró la efectividad de la limpieza del área impactada. | ***11.9.8.1 Accidente de tránsito con derrame en suelo***<br>*En caso de ocurrir un accidente que ocasione el derrame de concentrado de cobre sobre el suelo, no habiendo presencia de agua y con clima seco.*<br>*Alcance: (…)*<br>• *Volcadura del tracto o ambos.*<br>***Instrucciones:***<br>***(…)***<br>***a. Después del Derrame***<br>*(…)*<br>• *El personal de Medio Ambiente realizará un Monitoreo periódico para asegurar la efectividad de la limpieza.* |

Fuente: RSD 887-2020

54. Por su parte, la DFAI analizó la obligación y la responsabilidad de Minera Las Bambas, estableciendo que aquel debió devolver el lugar afectado a las condiciones previas a la emergencia ambiental y de este modo asegurar una limpieza efectiva del área impactada:

**IV.3. Único hecho imputado: El administrado incumplió lo establecido en su Plan de Contingencias después de haberse realizado la volcadura de derrame de concentrado de cobre a la altura del 1,3 km del poblado Huininquiri en el tramo de la vía Las Bambas – Pillones, toda vez que realizó monitoreos posteriores, pero no aseguró la efectividad de la limpieza. del área impactada**

(…)

107. De estos nuevos resultados obtenidos antes y después de la limpieza, los mismos que se encuentran en la Tabla anterior, se advierte que el punto en blanco presenta un valor superior al resultado obtenido por OEFA, asimismo, los resultados obtenidos después de la limpieza son muy altos en comparación con los puntos en blanco presentados por el OEFA y por el propio administrado anteriormente. Tomando en cuanto lo antes referido, se advierte que el administrado **si bien ha monitoreado los suelos no ha realizado una efectiva limpieza del área impactada**, tal como señala su Plan de Contingencias de la Tercera MEIA, toda vez que existen concentraciones altas de cobre en los puntos muestreados por el administrado y no se conoce las concentraciones de cobre de todos los puntos muestreados por el OEFA.

(…)

212. Por tanto, las muestras de comparación o blanco (ESP-SUE-1 y ESP-SUE-2) tomadas y consideradas en el Informe de Supervisión N° 091-2020-OEFA/DSEM-CMIN , al tener características que corresponden al suelo cercano al área afectada pero que no fue impactado con concentrado de cobre, fueron utilizadas, en el desarrollo del presente hecho analizado contenido en el informe de supervisión, como referencia para determinar si el administrado cumplió o no con devolver al lugar afectado - área impactada- las condiciones que este tenía antes de que se produjera la emergencia ambiental.

230. En ese sentido, de lo actuado en el expediente, queda acreditado que el administrado incumplió lo establecido en su Plan de Contingencias después de haberse realizado la volcadura de derrame de concentrado de cobre a la altura del 1,3 km del poblado Huininquiri en el tramo de la vía Las Bambas – Pillones, toda vez que realizó monitoreos posteriores, pero no aseguró la efectividad de la limpieza del área impactada.

Fuente: RD 888-2021

> **A.** **Única conducta infractora:** El administrado incumplió lo establecido en su Plan de Contingencias después de haberse realizado la volcadura de derrame de concentrado de cobre a la altura del 1,3 km del poblado Huininquiri en el tramo de la vía Las Bambas – Pillones, toda vez que realizó monitoreos posteriores, pero no aseguró la efectividad de la limpieza del área impactada.
>
> (…)
>
> 25. De estos nuevos resultados obtenidos antes y después de la limpieza, los mismos que se encuentran en la tabla anterior, se advierte que el punto en blanco presenta un valor superior al resultado obtenido por OEFA, asimismo, los resultados obtenidos después de la limpieza son muy altos en comparación con los puntos en blanco presentados por el OEFA y por el propio administrado anteriormente. Tomando en cuanto lo antes referido, se advierte que el administrado **si bien ha monitoreado los suelos no ha realizado una efectiva limpieza del área impactada**, tal como señala su plan de contingencias de la Tercera MEIA, toda vez que existen concentraciones altas de cobre en los puntos muestreados por el administrado y no se conoce las concentraciones de cobre de todos los puntos muestreados por el OEFA.
>
> 26. Por lo que quedó acreditado que el administrado no cumplió con lo establecido en el plan de contingencia, en respuesta a la Emergencia Ambiental del día 7 de noviembre del 2019 referida al derrame de concentrado de cobre ocurrido por la volcadura del camión porta contenedor de la empresa Servosa cargo S.A.C. -contratista-, respecto a no devolver el lugar afectado a las condiciones que este tenía antes de que se produjera la emergencia ambiental, quedando desvirtuado lo alegado por el administrado en dicho extremo.

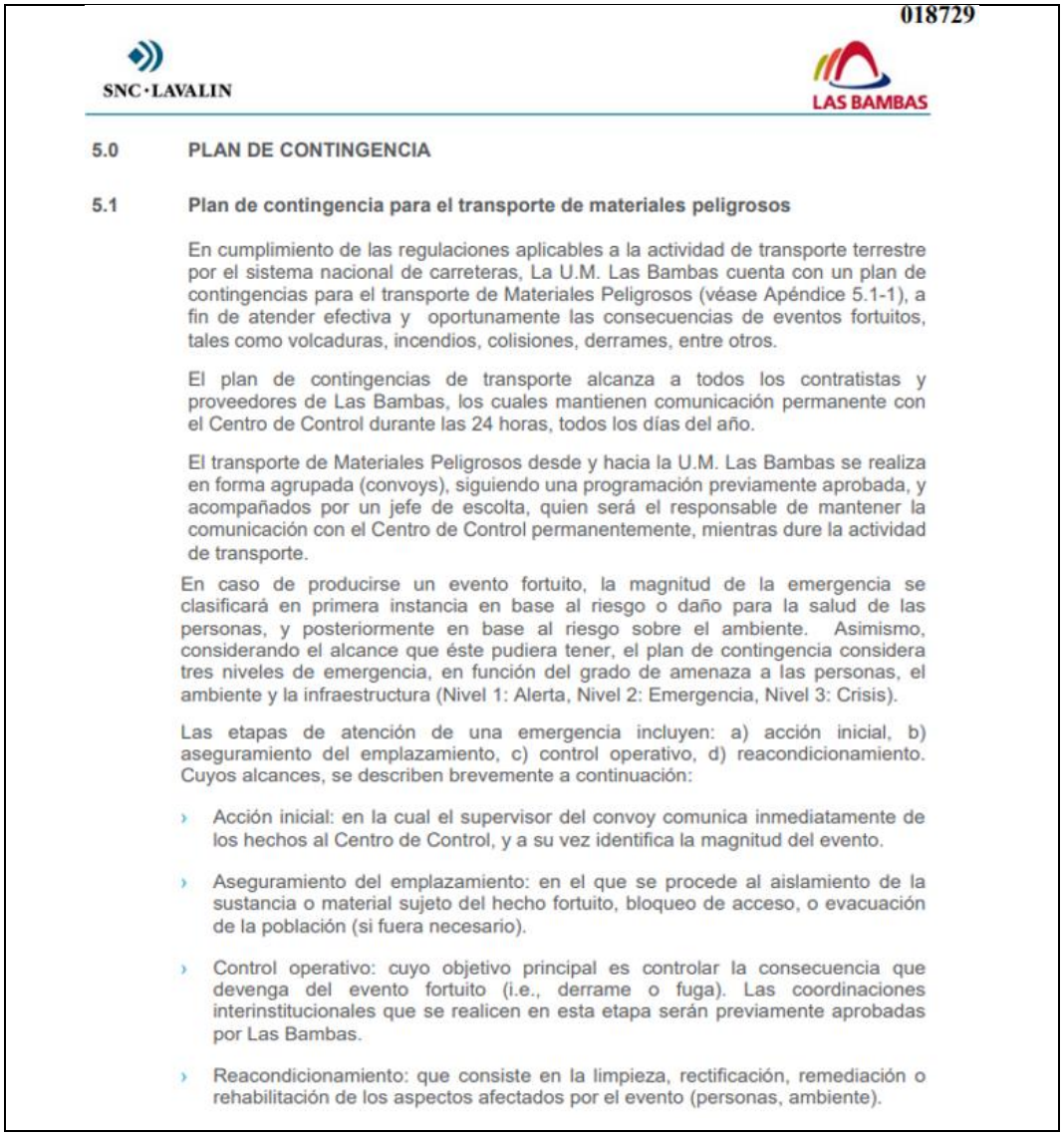
Fuente: RD 815-2022

55. Como se observa, el sustento de la primera instancia se basó en **la necesidad de realizar una remediación del área afectada**.

56. No obstante, tal como se explicó previamente, bajo los alcances del Anexo 6.6-1 Plan de Contingencias de la Tercera MEIA, se requiere que el administrado realice las actividades de: **(i)** confinamiento del concentrado de cobre; **(ii)** cubrir el derrame; **(iii)** recoger y disponer el material; y, **(iv)** un monitoreo periódico.

57. En ese sentido, se advierte que las obligaciones del compromiso identificado por la primera instancia no hacen mención a la actividad de remediación cuyo incumplimiento es materia del PAS.

58. Sin perjuicio ello, y considerando los hallazgos detectados en la Supervisión Especial 2019, esta Sala considera pertinente señalar que, en **el Anexo 9-1 de la Tercera MEIA** (Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la UM Las Bambas hasta la estación Pillones), se incluye un Plan de Contingencias para el transporte de materiales peligrosos, el cual alcanza a todos los contratistas y proveedores del administrado:



SNC·LAVALIN

LAS BAMBAS

**5.0 PLAN DE CONTINGENCIA**

**5.1 Plan de contingencia para el transporte de materiales peligrosos**

En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre por el sistema nacional de carreteras, La U.M. Las Bambas cuenta con un plan de contingencias para el transporte de Materiales Peligrosos (véase Apéndice 5.1-1), a fin de atender efectiva y oportunamente las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros.

El plan de contingencias de transporte alcanza a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el Centro de Control durante las 24 horas, todos los días del año.

El transporte de Materiales Peligrosos desde y hacia la U.M. Las Bambas se realiza en forma agrupada (convoys), siguiendo una programación previamente aprobada, y acompañados por un jefe de escolta, quien será el responsable de mantener la comunicación con el Centro de Control permanentemente, mientras dure la actividad de transporte.

En caso de producirse un evento fortuito, la magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, y posteriormente en base al riesgo sobre el ambiente. Asimismo, considerando el alcance que éste pudiera tener, el plan de contingencia considera tres niveles de emergencia, en función del grado de amenaza a las personas, el ambiente y la infraestructura (Nivel 1: Alerta, Nivel 2: Emergencia, Nivel 3: Crisis).

Las etapas de atención de una emergencia incluyen: a) acción inicial, b) aseguramiento del emplazamiento, c) control operativo, d) reacondicionamiento. Cuyos alcances, se describen brevemente a continuación:

- Acción inicial: en la cual el supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al Centro de Control, y a su vez identifica la magnitud del evento.
- Aseguramiento del emplazamiento: en el que se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso, o evacuación de la población (si fuera necesario).
- Control operativo: cuyo objetivo principal es controlar la consecuencia que devenga del evento fortuito (i.e., derrame o fuga). Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por Las Bambas.
- Reacondicionamiento: que consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento (personas, ambiente).

Fuente: Anexo 9-1 Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación de Pillones de la Tercera MEIA, p. 5-1

59. Como se observa, en el Capítulo 5 del referido Plan de Contingencia, se establecen cuatro (4) etapas para la atención de emergencias ambientales, entre las cuales se encuentra el reacondicionamiento, que a su vez implica las tareas de limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados.

60. Asimismo, en dicho apartado, se incluye un Plan de Contingencias específico para el transporte de concentrado en cuyo **apéndice 5.2-1** se detalla el procedimiento de limpieza y remediación:

**5.2 Plan de contingencia para el transporte**

Finalmente, cabe indicar que Transaltisa S.A., proveedor de Las Bambas para el transporte de concentrado, cuenta también con un Plan de Contingencia aprobado por el Ministerio de Transporte, mediante R.D. N° 270-2016-MTC/16 (Apéndice 5.2-1), el mismo que es específico para esta actividad y procura las acciones a seguir en caso de un evento fortuito, alineado al Plan de Contingencias de Transporte de Las Bambas.

Fuente: Anexo 9-1 Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación de Pillones de la Tercera MEIA, p. 5-3

**Anexo 9-1 Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación de Pillones de la Tercera MEIA**
(…)
**Apéndice 5.2-1. Plan de Contingencia para el transporte de concentrado**
(…)

**4.6. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y REMEDIACIÓN**

Limpieza:
- Retirar todo el material derramado evitando causar mayor disuasión por el movimiento de tierras.

Eliminación y Disposición
- Por intermedio de una EPS RS autorizada.

Remediación:

- Delimitar el área
- Levantamiento de información In Situ
- Evaluar el estado de la zona afectada
- Establecer y determinar la metodología a desarrollar
- Informe preliminar, detallando el cronograma de trabajo
- Elaboración del plan de remediación
- Ejecución de la remediación
- Evaluación de la remediación
- Monitoreo y seguimiento de las acciones establecidas en el plan de remediación
- Informe final.

Fuente: Anexo 9-1 Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación de Pillones de la Tercera MEIA, Apéndice 5.2-1

61. De lo expuesto, se advierte que existe en la Tercera MEIA un compromiso referido a las acciones de limpieza y remediación (Anexo 9-1 y el Apéndice 5.2-1); sin embargo, la obligación no fue correctamente identificada por la primera instancia al momento de imputar y determinar la responsabilidad de Minera Las Bambas.

62. Llegados a este punto, es importante resaltar la relevancia de la correcta determinación del compromiso aprobado, ya que con ello se puede delimitar adecuadamente la obligación establecida y las consecuencias jurídicas que puedan derivarse.

63. Cabe mencionar que los principios que rigen la actuación de la Administración Pública no solo constituyen principios imprescindibles de la propia función administrativa objetivamente considerada; sino que, además, cumple una triple función de fundamento, interpretación e integración del ordenamiento jurídico

garantizando la tutela administrativa efectiva[41].

64. En efecto, en caso se considere imputar y determinar la responsabilidad administrativa por obligaciones contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, estos deben encontrarse plenamente identificados por la Autoridad Instructora y la Autoridad Decisora; ello, a fin de que se pueda determinar si el administrado cumplió o no su compromiso conforme a lo establecido en su instrumento; siendo que, en el presente caso, se debió evaluar de manera conjunta los Anexos 6.6-1 y 9-1 de la Tercera MEIA.

65. Por lo antes expuesto, este Colegiado considera que la RSD 887-2020, la RD 888-2021 y la RD 815-2022, a través de las cuales se imputó y declaró, respectivamente, la responsabilidad administrativa de Minera Las Bambas por la comisión de la única conducta infractora, descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución, fueron emitidas vulnerando el principio del debido procedimiento, recogido en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

66. En consecuencia, se advierte que las resoluciones antes citadas están inmersas en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la citada norma legal; por lo que corresponde declarar la nulidad de las mismas en los extremos que imputó, declaró y confirmó la responsabilidad administrativa de Minera Las Bambas, impuso una multa ascendente a 6,322 UIT y ordenó el cumplimiento de una medida correctiva.

67. En atención a las consideraciones antes señaladas, carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo respecto a los argumentos expuestos por el administrado en este extremo; así como conceder el pedido de informe oral.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2020-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y, la Resolución N° 020-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA[42].

---

41 Cassagne, Juan Carlos (2010). *Derecho Administrativo.* Primera edición. Tomo I. Lima: Editorial Palestra. pag. 643-644.

42 Modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 21 de mayo de 2020.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.–** Declarar la **NULIDAD** la Resolución Subdirectoral N° 0887-2020-OEFA-DFAI-SFEM del 03 de julio de 2020, la Resolución Directoral N° 0888-2021-OEFA/DFAI del 28 de abril de 2021 y la Resolución Directoral Nº 0815-2022-OEFA/DFAI del 27 de junio de 2022, que imputó y determinó, respectivamente, la responsabilidad administrativa de Minera Las Bambas S.A., por la única conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, **RETROTRAER** el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma.

**SEGUNDO. –** Notificar la presente resolución a Minera Las Bambas S.A. y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Firmado digitalmente por: ROJAS CUESTA Mary FAU 20521286769 soft
Cargo: Presidenta de la TFA y de la SE
Lugar: Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del documento

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Firmado digitalmente por: IBERICO BARRERA Ricardo Hernan FAU 20521286769 soft
Cargo: Vocal
Lugar: Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del documento

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Firmado digitalmente por: RAMIREZ ARROYO Rafael Mauricio FAU 20521286769 soft
Cargo: Vocal
Lugar: Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del documento

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 04620843"

04620843